

UFFICIO SPECIALE DEL SINDACO

Proposta n. 4 del 16/01/2026

Ordinanza Sindacale n. 3 del 16/01/2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEGLI ART. 50 C.4 E ART. 54 C.1, LETT. A) E C.4, DEL TUEL, DI CUI AL D.LGS. N.267/2000: CHIUSURA TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E-SPAZIA SEDE DEL CPIA 6.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 50, al co. 4 del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che "...il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" e al co. 5 prevede che, in particolare, "...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

- che l'art.54, al c.1 lett. a) recita "Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica" e al c.4 dispone che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica";

Vista la comunicazione fornita dal Dipartimento Governo del Territorio/ Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente comunale e concernente il sopravvenuto verificarsi di una grave perdita d'acqua nell'impianto termico, rilevato a seguito di esecuzione di opportuno sopralluogo;

Considerato l'intervento manutentivo eseguito da parte della ditta incaricata dal Dipartimento Governo del Territorio/ Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente e la successiva comunicazione da parte del Responsabile del Servizio, a seguito di sopralluogo effettuato in data 15/01/2026, in merito alla necessità inderogabile di svolgere le verifiche tecniche successive alla riparazione eseguita;

Evidenziato che risulta opportuno provvedere con immediatezza all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente richiesto dal preminente interesse pubblico di proroga della chiusura con sospensione temporanea dell'attività didattica e amministrativa delle attività del CPIA 6 - Interprovinciale Rieti – Roma, che svolge le proprie attività all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale "e-Spazia", fine di consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche obbligatorie a seguito dell'intervento manutentivo interessante l'impianto termico ed eseguito in via d'urgenza da parte della ditta incaricata dal Dipartimento Governo del Territorio/ Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente comunale;

RITENUTO pertanto, necessario procedere, ai sensi dagli artt. 50 e 54 del TUEL, di cui al D.Lgs.n.267/2000, all'adozione di ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale
- il D. Lgs 152/2006.
- il D. Lgs n.267/2000;
- il D.M. 30 ottobre 2007.

ORDINA

La proroga la chiusura con sospensione temporanea dell'attività didattica e amministrativa del CPIA 6 – Interprovinciale Rieti – Roma che svolge le proprie attività all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale “e-Spazia”, con accesso da Via XX Settembre n. 42 in Monterotondo (RM) **fino alla data del 21/01/2026**, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche obbligatorie a seguito dell'intervento manutentivo interessante l'impianto termico ed eseguito in via d'urgenza da parte della ditta incaricata dal Dipartimento Governo del Territorio/ Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente comunale. È fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali addetti alla sorveglianza ed alla sicurezza pubblica di far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

L'immediata efficacia della presente ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii e la contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e art. 5 c. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza eccesso di potere o violazione della legge avanti il TAR oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica.

INFORMA

che la Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dr.ssa Marilena Mangogna in forza presso il Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Educative e CFP;
che il Corpo della Polizia Locale è incaricato alla verifica e all'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è composta da numero due fogli e trasmessa in copia a:

Segretario Generale del Comune di Monterotondo;
Dipartimento Governo del territorio - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
Comando Corpo Polizia Locale Comune di Monterotondo (RM) via Adige n.24 - Fax:06- 90626009;
Dipartimento Servizi alla Persona - Servizio Politiche Educative e Formazione Professionale;
Alla Dirigente scolastica Prof.ssa Mariangela Francucci – Istituto Comprensivo “e-Spazia”
Alla Dirigente scolastica Prof.ssa Gerardina Volpe - CPIA 6 – Interprovinciale Rieti – Roma
All'Associazione Sportiva ASD Integra Sport 2013
All'Associazione Sportiva Virtus Basket Monterotondo
All'Associazione Sportiva ASD San Michele.

Monterotondo, li 16/01/2026
16/01/2026

IL SINDACO
Riccardo Varone

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Riccardo Varone in data 16/01/2026